

Exp.Nº: 236079

Fecha: 12/08/2026

INFORME JURÍDICO, GUILLERMO ANTONIO DÍAZ CÁCERES.

REGIÓN DEL MAULE, 12 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico: No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
 - 2.- El solicitante es don GUILLERMO ANTONIO DÍAZ CÁCERES, C.I. Nº 8.744.277-2.
 - 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble personal Rural ubicado en CALLE L-25 LOTE O EL OLIVAR SITIO 71, Comuna de San Javier, Provincia de Linares, Región del Maule, con una superficie aproximada de 1300 mt², amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 218-207, con un Avalúo Fiscal Total de \$1.739.607.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$1.256.383.-
 - 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- En análisis de los antecedentes, no se ha logrado acreditar el cumplimiento del requisito de posesión material continua y exclusiva por un plazo no inferior a cinco años, exigido por el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695/1979. Conforme al Artículo 4º del Decreto Ley Nº 2.695/1979 y el Artículo 925 del Código Civil, la posesión debe probarse mediante hechos positivos de dominio, carga que no se satisface con la declaración jurada de colindantes, ni solamente con fotografías, ya que estas no cubren el periodo legal requerido ni denotan actos materiales reales y prolongados en el tiempo. Al no acompañarse los antecedentes que el Punto 4.1.2 letra e) de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales califica como necesarios, tales como comprobantes de pago de servicios básicos o recibos de impuesto territorial, el solicitante debería haber acompañado antecedentes que permitan presumir en forma fehaciente la realización de actos posesorios y mejoras sobre la propiedad por un período de 5 años a lo menos anteriores a la fecha de ingreso de su solicitud de regularización.
 - b.- De acuerdo a lo señalado precedentemente, los demás comuneros se encuentran bajo los supuestos contemplados en el Art. 19 Nº 1 inciso 2º, y Art. 19 Nº 2 del D.L. 2695/79, pues, al ser el solicitante parte de una comunidad hereditaria, y no constar en el expediente la autorización de la totalidad de los demás comuneros, existen terceros con igual o mejor derecho que él, no bastando las declaraciones de una parte de los miembros de la comunidad para dar lugar a la solicitud, por lo que tampoco cumple con el requisito de ser poseedor continuo, exclusivo y sin violencia ni clandestinidad, contemplado en el Artículo 2º del mismo cuerpo normativo.
- Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.